

מסורת הש"ס

(א) לעיל כ: ט) (ג) [לעיל ל: זי"ק לה: א] (א) [לעיל כט: ז] (ד) [לקמן לב: ט] (ה) [לקמן לו: ו] (ו) שם, (ז) [לעיל ל: וס"ג], (ח) [מוסף פ"ג], (ט) רש"א,



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אכל וכו' כהאש הספינה דהיא עממה: (ב) בא"ד בחירו של שמעון שלא מדעתו:



גליון הש"ס

נב' לא יביא לא פ"ש. ע"י בטורי אבן גאון מלואים גזירה דף כח ד"ה הרי: רש"י ד"ה מחלוקת בו'. וכל המחור. ע"י משו' פנים מאירות ח"ב סימן קע"א ודכדכו כ' המ"א ספי' מלח: תוס' ד"ה אבל גזל. בין דא קיימא ברשותו של ראובן וכו' ולכך אין קרקע גזולה. ממה לו הא אמרין ילא עדים שהקשו לקרקעות ח"כ אם גזל עבדים והכניסו לגיטוי אין גזלים נטפסין נהר אין חייב בזהריותן הרי אף דאין קיימין ברשות בעלים וזה ברשות ספי' ואפ"ה אין גזולות ונש"ג: שם ד"ה ור"י סבר וכו' בי"ש היקשא. ע"י ר"ה דף לז ע"א גיט"י ד"ה ה"ק ח' לא ג"ש. וסנהדרין דף עג ע"א ברש"י ד"ה היקשא. ומנחות דף פג ע"א רש"י ד"ה זאת אומרת:



מוסף רש"י

יאגדנו מלמעלה. אם נספרו עליו יאגדט שהיו שולין עם השדירה כשאר לולבין (שער כט:). אפילו בסיב. אלוה"ה שגזל סביב הדקל ונכרך סביבו כלולכי גפנים (לקמן לו:). בעיקרא דדיקלא. לחמן ממנו גרים וקולפן עד שראוין לאגד, וטעמא דר' יהודה לאו משום הדר הוא, דהא אוקימנא דלא צ"ע הדר, אלא משום דצעי מינו (לקמן לו:).

הושענא קרו לה. על שם שרגילין לאוגדן להושענא צגג: **והמסכך**

ברשות הרבים. הא נמי גזל הרבים: **מחלוקת**. הא דפסיל ר' אליעזר כגון שתקף את חבירו בחזקה והוציאו מסוכתו הצנייה בקרקעו של נגזל *וכל הממוצר לקרקע הרי הוא כקרקע: **ור' אליעזר** **לטעמיה**.

דאמר סוכה שאולה אין יוצאין זה צפ' הישן (לעיל כ:). הלכך ממנה נפשך זו פסולה: **אי קרקע נגולה**. כלומר אם יש על הקרקע תורת גזל כשאר מטלטלין לעמוד בחזקת הגזלן: **סוכה גזולה היא**. ור' אליעזר דריש תעשה לך משלך ולא גזולה ולא שאולה: **ואי אינה נגולה**. וכל הימים ברשות בעליה היא הו"א לה שאולה. ופלוגתא היא בהגזל (זי"ק דף קיז:) איכא למ"ד קרקע נגולת דדריש ריבוי ומיעוט ואיכא למ"ד קרקע אינה נגולת דדריש כללי ופרטי: **ורבנן לטעמיהו**. דאמרי יוצא אדם בסוכה שאינה שלו בשאולה וס"ל דקרקע אינה נגולת דרבנן הוא דאמרי צפ' הגזל (שם) דקרקע אינה נגולת ופליגי עליה דר"א נמי בזה דגזילה קרקע הלכך שאולה היא. וה"ה נמי דה"ל לר"י למימר דר"א לטעמיה דאמר בהגזל (שם) קרקע נגולת וסוכה גזולה היא דמייאשי בעלים מינה כשאר מטלטלין דה"ל קרקע בחזקת גזלן ורבנן לטעמיהו דאמרי קרקע אינה נגולת ושאולה היא אלא אי אמר הכי הוי משמע דמדיר ר' אליעזר בשאולה ואין קיס לן בהישן (לעיל דף כ:). דאף בשאולה פסיל הלכך אמר לה רב נחמן ממה נפשך כלומר ח"י הוה סבירא ליה לר' אליעזר קרקע אינה נגולת כרבנן אפ"ה פסיל לה משום שאולה: **אכל גזל עזים וסיכך בהן**. אין זו לא גזולה ולא שאולה דקנניהו בשנינו מעשה ושינוי השם ועוד משום תקנת השבים אינו צריך לסמור בנינו אלא יחזיר דמים. ודאמרין צפ' הישן (שם) דמדודו רבנן בגזולה לאו בגזל סוכה המחוצרת לקרקע ולא בגזל עזים ומסכך בהן אלא בגזל סוכה העשויה בראש העגלה ובראש הספינה דהיא עממה נגולת שאינה מחוצרת לקרקע ואין עליו להחזיר דמים אלא כמו שהיא צנויה דאין לה טרח עליה לצנותה ולא הוציא עליה יציאות הלכך גזולה היא: **ממאי**. דבגזילת קרקע פליגי ובטעמא דשאולה: **ההיא סבא**. דגזלו ממנה עבדי ריש גלותא עזים וסככו בהן: **זוונה**. זוונה להחזיר לה עזים עממן: **לאזוהא**. לאזוהא אצינו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות: **פעיסא**. קולנית היא זו: **אלא דמי עזים**. דתקנת חכמים היא זו על המריש הגזול שצנאו בצירה שיטול הנגזל את דמיו ולא חייבזהו לקעקע את בנינו מפני תקנת השבים בנס' גיטין (ד' נה:). **עצדו רבנן סקנא**. ליעול דמיו: **מפני סקנא מריש**. ולא אמרינן אין כאן הפסד מרובה ויסמור

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

לא.

אי קרקע נגזלת. אמת הוא דר' אליעזר סבר כן דשמעינן ליה הכי בהגזל בטרלא (זי"ק דף קיז:) אלא רוצה ליישב דבריו בכל ענין: **אבל גזל עצים וסיכך בהן**. אין זה לא גזולה ולא שאולה דקנניהו בשנינו מעשה ושינוי השם ועוד משום תקנת השבים אין לו עליו לסמור את בנינו אלא יחזיר

דמים והא דאמרין צפרק הישן (לעיל דף כ:) דמדודו רבנן בגזולה לאו בגזל סוכה המחוצרת לקרקע ולא בגזל עזים וסיכך בהן אלא בגזל סוכה העשויה בראש העגלה או בראש הספינה (ה) והיא עממה נגולת שאינה מחוצרת לקרקע ואין עליו להחזיר דמים אלא כמו שהיא צנויה דאין זה משום תקנת השבים שהרי לא טרח לבנותו ולא הוציא עליו יציאות הלכך גזולה היא כך פי' בקונטרס ועל חסם דחק דמדכתיב לך דממעטין גזולה צפרק הישן (לעיל דף כ:) וגזל עזים וסיכך בהן שינוי החזר לצרייתו הוא ומדאורייתא לא קני ומשום תקנת מריש היינו מדרבנן וקרא מיתוסס מדאורייתא ואפילו ט' [מדרבנן] בלא עגלה וספינה איכא לאוקומינא קרא כגון בראובן שצנא סוכה בחדרו של שמעון ט' מדעתו וצא שמעון ומתקף את ראובן והוציאו מסוכתו דאין עליה תורת שאולה *כיון דלא קיימא ברשותו של ראובן ולא דמיא לקרקע דבחזקת הבעלים עומדת ולכך אין קרקע נגולת: **ור"י סבר דאמקשינן דלרב דאחרוג**. פי' בקונטרס לא הוקשו ללמוד זה מזה ולא ניתן לידרוש מעממו מכל י"ג מדות שהמורה נדרשת בהן אלא קל וחומר ותימה גדולה פי' דאפילו סמוכין דהיינו שני מקראות הסמוכין זה לזה ניתנו לידרש מן המורה כדאמרין בריש יצמות (דף ד.) סמוכין מן המורה מנין שנאמר סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר *כל שכן היקישא דהיינו שני דברים המוקשים צפוקא אחד ואפילו לר' יהודה דלא דריש סמוכין אלא היכא דמוכח ומופנה כדאמרין התם מ"מ צהיקישא מודה אלא כל המדות אדם דן מעממו חוץ מגורה שזה דאין דן אלא אם כן למדה מרבו והכא צסבא פליגי דיש דברים שאין להקישם לאותו דבר ושמה קסבר **איין** אונגין את הלולב **אצא** במינו. תימה היכי צעי למימר משום דצעי הדר והא פסל צמתניתין (ד' לו:). בגימטיות של זה שזו עושין משום נוי ושמה הוי מצי למימר וליטעמין:

לא מצא אתרוג לא יביא לא רמון **ולא פריש**. יש לדקדק מכאן

דאם לא מצא כשר מנכרך צפסול מדנקט פריש או רמון ויש לדחות

אצל יש לדקדק דשרי כמו לולב פסול לרבנן צשעת הדחק:

הואיל

עין משפט ונר מצוה

א ב מיי פ"ה מהלכות סוכה הלכה כה סמג עשין מנ טו"ש"ע א"ח סימן תרל"ט סעיף ג:
יא ג ד מיי פ"א מהל' גזילה הלכה ה סמג עשין עג טו"ש"ע ח"מ סימן שם סעיף א:
יב ה מיי פ"ו מהל' לולב הלכה ה סמג עשין מד טו"ש"ע א"ח סימן תרנ"א סעיף יג יד:

י ג ו מיי פ"ה מהלכות לולב הלכה א סמג שם [טו"ש"ע א"ח סי' תרמו סעיף ו וסי' תרמו ס"ב]:



לעוי רש"י

קורנו"א (קורנו"ק).

חבשו (פרי).

פליציידיש. נובלים.



רבינו חננאל

דמיקרא נמי אסא דהושענא קרו ליה. אסיקנא מחלוקת ר' אליעזר וחכמים בסוכה גזולה, בתוקף חבירו והוציאו מסוכתו, ר' אליעזר פוסל וחכמים כבשירין, אבל לז עצים וסיכך בהן, אין לו אלא דמי עצים בלבד. פי' פעינות, עצקנות, אמר רבינא גזל כשורא וסיכך בה, עבדו רבנן קתנא נותנו לו במתנה גמורה. ועל מריש הגזול שבנאו בבנין שנוטל דמיו מפני תקנת השבים ונהנימ' בגו שבעה אבל בחר שבעה הדר בעיניה. ואי חבירה בטנא, כלומר קבעה בטיט להיוותה שם, אין מחביבין אותו להסירה ולהחזירה(ה), אלא נותן את דמיו ודיו. תנא אין אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו ביום טוב ראשון, אלא אם כן נותנו לו במתנה גמורה. ומעשה ברבן גמליאל וקניס שהיו באים בספינה ונתנו היה להם לולב, לקח רבן גמליאל לולב באלף זה וזה, וכיון שיצא בו נותנו במתנה גמורה לחבירו וחבירו לחבירו כו'. תנא יבש פסול, ור' יהודה מכשיר. אוקמה רבא מחלוקת ר' יהודה ורבנן, בלולב, דר' יהודה מכשירי ביבש ולא בעי הדר בלולב. והאי דקתני אין אונגין את הלולב אלא במינו, לאו משום דבעי הדרור בלולב, אלא משום דר' יהודה סבר לולב צריך אגד, ואי אגיד ליה במין אחז וזילי מין הלולב הוו להו ה' מינין, לפיכך תני אין אונגין את הלולב אלא במינו. ואפי' סיב וכיוצא בו שהוא ממיני דקל כשר לאגד בו. והא דתניא וכולן כמשינן כשירין, יבישין פסולין, ר' יהודה אומר אף יבישין כשירין.

(א) נראה דצ"ל להסירה ולהחזירה אפילו לאחר ז'.